

CENTRO DE ARBITRAJE TMARC

Caso Arbitral

VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.

C -

UNIDAD EJECUTORA 001631 - MIDAGRI

Escrito N° 1

SOLICITUD DE ARBITRAJE

27 de noviembre de 2025

A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CENTRO. -

VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. (en adelante, VOLKAN o el Contratista), RUC N.º 20609070391, debidamente representado por JARIB VANI ZAVALETA PEJERREY, identificado con DNI N.º 73855064, conforme a la Partida Electrónica N° 11122658, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, en el arbitraje seguido contra la **UNIDAD EJECUTORA 001631 – GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES (UEGPS) MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – MIDAGRI** (en adelante, UEGPS o la Entidad), a ustedes decimos:

I. PETITORIO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje TMARC, debidamente concordado con lo dispuesto por la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, **presentamos nuestra solicitud de arbitraje** contra la UNIDAD EJECUTORA 001631 – GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES (UEGPS) MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – MIDAGRI, conforme a las siguientes consideraciones:

II. INFORMACIÓN DE LAS PARTES:

a. Identificación del Demandante

- Demandante: VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.
- Representante: JARIB VANI ZAVALETA PEJERREY, identificado con DNI N.º 73855064
- RUC: 20609070391
- Número telefónico: 953034951
- Domicilio procesal: Av. Salamanca Mz. B Lt. 11 Villa España 2da Etapa Ancash, Santa, Chimbote
- Correos electrónicos para notificación: gerencia@volkaningenieria.com, arbitrajeestudiosr@gmail.com

b. Identificación del demandado:

- Demandado: UNIDAD EJECUTORA 001631 – GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES (UEGPS) MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – MIDAGRI
- Representante: RONY IVAN ZEGARRA CORDOVA
- RUC: 20600579895
- Domicilio procesal: CALLE MAYOR ARMAND BLONDET N° 217, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
- Correos electrónicos: uegps@uegps.gob.pe
- Defensa: Procuraduría Pública del MIDAGRI:
 - Av. Alfredo Benavides 1535 - Miraflores - Lima - Lima - Perú
 - kaquize@midagri.gob.pe

III. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL CONVENIO ARBITRAL:

Con fecha 14 de julio de 2025, la UNIDAD EJECUTORA 001631- MIDAGRI notificó la Orden de Servicio N° 2200-2025 a VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C., conforme al siguiente detalle:

NOTIFICACION DE ORDEN DE SERVICIO N° 2200-2025
2 mensajes

Claudia Pizarro <especialistalog1@uegps.gob.pe>
Para: "volkaningenieria@gmail.com" <volkaningenieria@gmail.com>
Cc: Pierre Camacho <consultor3.pt3@uegps.gob.pe>, Jair Zuñe <consultor6.pt3@uegps.gob.pe>, Thais Panihuara <asistente.pt3@uegps.gob.pe>, Liz Cauper <consultor16.pt3@uegps.gob.pe>, Alejandro Condor <consultor36.pt3@uegps.gob.pe>, Jessica Oviedo <consultor2.pt3@uegps.gob.pe>, "pt3cajamarca2025@gmail.com" <pt3cajamarca2025@gmail.com>, roderick.rodriquezn@gmail.com

14 de julio de 2025, 8:31

SR. PROVEEDOR,
Pte. -

De mi especial consideración:

Sirva la presente para saludarlo(a) y, al mismo tiempo, remitir por este medio la presente Orden de Servicio N° 2200-2025, para efecto de pago.

Cabe indicar que las condiciones contractuales se encuentran descritas en los TDR y/o EETT del requerimiento y otros documentos que forman parte del expediente de contratación.

Asimismo, precisar que la notificación electrónica remitida se encuentra amparada en el art. 20° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por DL N° 1452.

Atte,
Claudia Pizarro
Especialista en Logística
UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES
Ministerio de Desarrollo Agrario y riego

2 adjuntos

 OS 2200[F][F][R].pdf
396K

 TDR NUEVO.pdf
2498K

Sobre el particular, la Orden de Servicio N° 0002200 por el monto de S/.33,696.80 posee el siguiente detalle:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 25.01.01		ORDEN DE SERVICIO N° 0002200							
N° Exp. SIAF : 000003391		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>07</td> <td>2025</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	11	07	2025
Día	Mes	Año							
11	07	2025							
UNIDAD EJECUTORA : 035 UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES									
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001631									
1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES							
Señor(es) : VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. Dirección : Av. Salamanca Mz. B Lt. 11 Villa España 2da Etapa ANCASH / SANTA / CHIMBOTE RUC : 20609070391 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 002200 Tipo de Proceso : CM N° Contrato : Moneda : S/ T/C :							
Concepto : CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DE ARCHIVO Y SERVICIOS									
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/						
021200010007	SERVICIO	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA Contratación de un Servicio de acondicionamiento de ambientes para la oficina de archivo y servicios Higiénicos a todo costo para los GTS de la Región Cajamarca, en el marco de la Ejecución del Proyecto de "Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3-GTS EL SERVICIO SERA BRINDADO DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROPUESTA ECONÓMICA, LOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN LUGAR DEL SERVICIO El servicio deberá ser prestado en la dirección de las oficinas del Proyecto PTRT3-GTS Cajamarca, sitio en el Km 3.5 Carretera Cajamarca Baños del Inca. La conformidad de la prestación será otorgada por la Coordinadora General del Proyecto PTRT3 - UPGS, previo informe favorable del Coordinador del Componente 3, previo informe favorable del Coordinador del Componente 1 contando a su vez con el informe favorable y acta de recepción del servicio suscrito por el Responsable GTS Cajamarca en el plazo máximo de SIETE (7) días computados desde el día siguiente de producida la recepción CUI 10561-2025 CCP 2350-2025 * * * * * (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 80/100 SOLES) * * * * *	33,696.80						
AFECTACION PRESUPUESTAL Modal : Monto :			TOTAL S/ 33,696.80						

Ahora bien, de conformidad a los Términos de Referencia de dicha Contratación, dicha contratación está sujeta a la normativa de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069 y reglamento.

En ese sentido, de conformidad con el artículo 34 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, constituyen **contratos menores aquellos que son celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT)**, vigentes al momento de la contratación, y que no requieren procedimientos de selección para su contratación.

Al respecto, la presente contratación constituye un contrato menor enmarcada en dicho cuerpo normativo, la cual está sometida a la normativa Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, conforme al artículo 3 de la Ley N° 32069:

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley

*3.1. La presente ley es aplicable para la contratación de bienes, servicios y obras, siempre que las entidades contratantes asuman el pago con fondos públicos. **Los contratos menores se rigen por esta ley.***

(Resaltado y subrayado agregados)

Ahora bien, el artículo 76 de la Ley General de Contrataciones Públicas establece al arbitraje como mecanismo de resolución de controversias. Asimismo, el artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas dispone lo siguiente respecto al arbitraje de las controversias que no superan diez UIT:

Artículo 84. Reglas aplicables al arbitraje

*84.1. El arbitraje al que se refiere la presente ley es de derecho, nacional o internacional y se desarrolla en idioma español. Cuando hubiere arbitraje internacional, se podrá acudir a cortes arbitrales en otros países o foros de reputación reconocidos internacionalmente. **El arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT.** En todos los demás casos, es institucional, y el convenio arbitral puede identificar la institución que administra el arbitraje, la cual debe encontrarse en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Todo pacto en contrario es nulo. En caso de arbitraje internacional, se podrá acudir a cortes arbitrales en otros países o foros de reputación reconocidos internacionalmente, sin necesidad de que se encuentren en el referido registro. Las condiciones para acudir al arbitraje internacional se establecen en el reglamento.*

(Resaltado y subrayado agregados)

De tal forma, la presente controversia se encuentra sometida a la Ley General de Contrataciones Públicas, la cual impone al arbitraje como solución de controversias, por lo que el convenio arbitral surge de la normativa de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual que rige la Orden de Servicio N°0002200. En consecuencia, se cumple con el literal d) del artículo 14 sobre requisitos de la solicitud de arbitraje del Reglamento de Arbitraje del Centro.

IV. BREVE RESUMEN DE LA CONTROVERSIA:

1. Con fecha 14 de julio de 2025, la UNIDAD EJECUTORA 001631- MIDAGRI notificó la Orden de Servicio N°2200-2025 a VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. para la CONTRATACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA OFICINA DE ARCHIVO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS, A FAVOR DE LOS GTS DE LA REGIÓN CAJAMARCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERÚ – TERCERA ETAPA (PTRT3-GTS)”.

2. Habiendo cumplido su prestación oportuna, mi representada solicitó la suscripción del “Acta de Entrega de Servicios Realizados”, así como solicitó el pago correspondiente a S/. 33,696.80.
3. Asimismo, mediante Carta Notarial N° 110671, mi representada resolvió el Contrato - Orden de Servicio N° 2200-2025 por incumplimiento de obligaciones imputables a la Entidad.
4. Por su parte, mediante Carta N° 1216-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL, la Entidad “resolvió” la Orden de Servicio N° 2200-2025.
5. En dicho contexto, mi representada inició un proceso de conciliación, la cual culminó con la emisión de un Acta de Conciliación por falta de acuerdo N° 007-2025.
6. En tal sentido, habiendo agotado la vía conciliatoria, iniciamos el presente arbitraje para tutelar nuestros derechos.

V. POSIBLES PRETENSIONES DE LA ENTIDAD:

Conforme a lo señalado en el literal e) del artículo 14 del Reglamento de Arbitraje del Centro, indicamos las posibles pretensiones:

Primera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral ordene a la UNIDAD EJECUTORA 001631- MIDAGRI el pago del monto de S/.33,696.80 por concepto de la prestación de la Orden de Servicio N° 0002200, más los intereses legales hasta la fecha efectiva de pago.

Segunda Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral declare la validez de la resolución de la Orden de Servicio N° 2200-2025 por incumplimiento de obligaciones imputables a la Entidad efectuada por VOLKAN INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.

Tercera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral declare la invalidez y/o nulidad de la resolución de la Orden de Servicio N° 0002200, efectuada por la Entidad, mediante la Carta N° 1216-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL

Cuarta Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral condene a la UNIDAD EJECUTORA 001631- MIDAGRI a asumir las costas y costos del presente arbitraje.

Nos reservamos el derecho de ampliar o modificar las posibles pretensiones planteadas en la presente solicitud de arbitraje, pudiendo precisarlas en el desarrollo del presente arbitraje.

VI. CUANTÍA DE LAS CONTROVERSIAS:

La cuantía de las pretensiones es determinada y asciende a S/.33,696.80, más intereses legales. No obstante, nos reservamos el derecho de precisar la cuantía en la etapa procesal correspondiente.

VII. DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO:

Respecto a la designación, de conformidad con el numeral 2 del artículo 19 del Reglamento de Arbitraje del Centro, solicitamos que el Árbitro Único sea designado por el Consejo Superior de Arbitraje.

VIII. RESPECTO A LA TASA POR PRESENTACIÓN DE SOLICITUD ARBITRAL:

Adjuntamos al presente escrito el comprobante de pago de tasa por presentación de solicitud de arbitraje.

IX. RESPECTO A MEDIDAS CAUTELARES

Sobre el particular, informamos que no existe medida cautelar tramitada en sede judicial que se vincule al presente caso.

X. ANEXOS:

Adjuntamos como anexos los siguientes documentos:

ANEXO N° 1	DNI del representante
ANEXO N° 2	Poder del representante

ANEXO N° 3	Orden de Servicio N° 2200-2025
ANEXO N° 4	Correo de notificación de la Orden de Servicio N° 2200-2025
ANEXO N° 5	Términos de Referencia de la Orden de Servicio N° 2200-2025
ANEXO N° 6	Carta Notarial N° 110671, de fecha 29 de septiembre de 2025
ANEXO N° 7	Carta N° 1216-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL
ANEXO N° 8	Acta de falta de acuerdo de conciliación
ANEXO N° 9	Comprobante de pago de tasa por solicitud de arbitraje

Los anexos enumerados podrán ser descargados del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1uUaqmwO7e_2K6GI7XojYl05me162CR_P?usp=sharing

POR TANTO:

A la Secretaria General del Centro, pedimos tener por presentada la solicitud de arbitraje y proveer conforme corresponde.

Lima, 27 de noviembre de 2025.



Firmado digitalmente por:
ZAVALETA PEJERREY JARIB
VANI
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/11/2025 11:17:19-0500